

ORIGINAL

UNA

GOBIERNO DE PUERTO RICO

RECIBIDO SEP 2' 26 PM 3:19
TRAMITES Y RECORDS SENADO PR

20^{ma.} Asamblea
Legislativa

4^{ta.} Sesión
Ordinaria

SENADO DE PUERTO RICO

P. del S. 1228

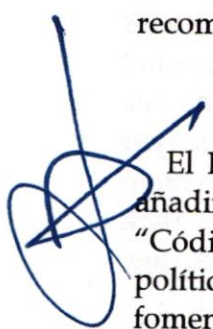
INFORME NEGATIVO

2 de septiembre
~~de agosto~~ de 2026

AL SENADO DE PUERTO RICO:

La Comisión de Asuntos Municipales, previo estudio y consideración del P. del S. 1228, recomienda su no aprobación.

ALCANCE DE LA MEDIDA



El Proyecto del Senado 1228 tiene como propósito "enmendar el Artículo 5.025 y añadir un nuevo Artículo 5.025A a la Ley 107-2020, según enmendada, conocida como el "Código Municipal de Puerto Rico", a los fines de reconocer expresamente dentro de la política pública de desarrollo económico municipal la facultad de los municipios para fomentar y fortalecer industrias locales compatibles con su realidad territorial, incluyendo la pesca y las microempresas relacionadas con la industria pesquera en los municipios donde ello aplique; disponer para la promoción de programas, mecanismos de apoyo, coordinación interagencial, capacitación y desarrollo económico local vinculados a la actividad pesquera; y para otros fines relacionados."

ALCANCE DEL INFORME

La Comisión informante solicitó y obtuvo comentarios de la Oficina de Servicios Legislativos, el Departamento de Agricultura, el Centro de Recaudación de Ingresos Municipales, la Asociación de Alcaldes de Puerto Rico y la Federación de Alcaldes de Puerto Rico. Asimismo, fueron consultados el Fideicomiso para el Estudio y Desarrollo de los Municipios Autónomos de Puerto Rico, la Cámara de Comercio de Puerto Rico, la Compañía de Turismo de Puerto Rico, la Liga de Ciudades de Puerto Rico, el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales y el Departamento de Desarrollo Económico y Comercio.

Desafortunadamente, y a pesar de haber sido consultados desde el 8 de mayo de 2026, al momento de presentar este Informe, el Fideicomiso para el Estudio y Desarrollo de los Municipios Autónomos de Puerto Rico, la Cámara de Comercio de Puerto Rico, la Compañía de Turismo de Puerto Rico, la Liga de Ciudades de Puerto Rico, el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales y el Departamento de Desarrollo Económico y Comercio no habían comparecido ante la Comisión. No obstante, dichas incomparecencias no son óbice para que esta medida continúe su trámite y para que el Poder Legislativo lleve a cabo su función y deber constitucional de legislar.

ANÁLISIS

La Ley 107-2020, según enmendada, conocida como “Código Municipal de Puerto Rico”, reconoce amplias facultades a los municipios para atender las necesidades de sus comunidades y fomentar su desarrollo económico.¹ Aunque el Capítulo III del Libro V se encuentra dirigido específicamente a los incentivos para el desarrollo económico y turístico municipal, esto no limita las facultades generales que el propio Código Municipal le reconoce a los municipios para fomentar actividad económica dentro de sus jurisdicciones.²

En particular, los Artículos 1.008 y 1.010 facultan a los municipios a ejercer su poder legislativo y ejecutivo en aquellos asuntos que redunden en el bienestar de la comunidad y en su desarrollo económico, así como ordenar, reglamentar y resolver cuanto sea necesario o conveniente para atender las necesidades locales y procurar su mayor prosperidad y desarrollo.³ Ante esto, la Asociación de Alcaldes de Puerto Rico sostuvo que el propio Código Municipal ya faculta a los municipios y a los alcaldes para establecer programas dirigidos a atender proyectos y necesidades específicas. Por lo que, entiende que la enmienda propuesta no resulta necesaria.⁴

De igual forma, la Oficina de Servicios Legislativos reconoció que la ausencia de una disposición expresa sobre las industrias y microempresas locales no limita la capacidad ni la autonomía de los municipios para promoverlas. No obstante, entiende que la inclusión propuesta pudiera representar un reconocimiento expreso para la industria pesquera. Aun así, el propio análisis de la Oficina reconoce que el marco vigente ya confiere a los municipios amplias facultades para implantar iniciativas de desarrollo económico conforme a sus necesidades, oportunidades y recursos.⁵

Por su parte, el Departamento de Agricultura reconoció que la medida pudiera resultar beneficiosa para el fortalecimiento de la pesca, las microempresas, las villas pesqueras y

¹ Ley Núm. 107-2020, según enmendada, conocida como “Código Municipal de Puerto Rico” 21 LPRA sec. 7003.

² *Id.* secs. 7731-7795.

³ *Id.* secs. 7013, 7015

⁴ ASOCIACIÓN DE ALCALDES DE PUERTO RICO, MEMORIAL EXPLICATIVO SOBRE EL P. DEL S. 1228, en la pág. 3 (2026).

⁵ OFICINA DE SERVICIOS LEGISLATIVOS, MEMORIAL EXPLICATIVO SOBRE EL P. DEL S. 1228, en la pág. 6 (2026)

otras actividades relacionadas con esta industria. Empero, hizo constar que la implantación de cualquier política pública adicional que conlleve nuevas responsabilidades programáticas, regulatorias, administrativas o de apoyo técnico debe estar acompañada de los recursos fiscales, humanos y operacionales necesarios para su debido cumplimiento.⁶ Ante esto, el asunto no necesariamente recae en una ausencia de facultad legal, sino en la disponibilidad de recursos para desarrollar dichas iniciativas.

Asimismo, aunque la Federación de Alcaldes de Puerto Rico favoreció la aprobación de la medida legislativa reconoció que el desarrollo económico municipal debe estar fundamentado principalmente en la capacidad empresarial, la innovación, la inversión local y el emprendimiento. De igual forma, sostuvo que los esfuerzos municipales deben estar dirigidos a facilitar oportunidades, remover obstáculos, promover capacitación, fomentar alianzas y mejorar la infraestructura de apoyo al sector.⁷ Dichas gestiones son precisamente actuaciones que los municipios ya pueden realizar al amparo de las facultades que actualmente les reconoce el Código Municipal.

De otra parte, no puede perderse de perspectiva el posible componente fiscal relacionado con la implantación de los programas contemplados en la pieza legislativa. Aunque el P. del S. 1228 condiciona las iniciativas municipales a la disponibilidad de recursos y el CRIM no identificó un menoscabo directo sobre los ingresos municipales, la Oficina de Servicios Legislativos recomendó auscultar a la Oficina de Presupuesto de la Asamblea Legislativa sobre el impacto fiscal de la medida. Este planteamiento guarda relación con lo expresado por el Departamento de Agricultura sobre la necesidad de contar con recursos fiscales, humanos y operacionales para la implantación de cualquier responsabilidad programática adicional.⁸

En ese sentido, el asunto ante nuestra consideración no recae en determinar si la pesca y las microempresas relacionadas con dicha industria merecen apoyo dentro de las estrategias de desarrollo económico municipal. Sobre esto existe consenso entre las entidades que comparecieron ante la Comisión. El asunto está en determinar si resulta necesario incorporar una disposición particular al Código Municipal para reconocer expresamente una facultad que ya se encuentra comprendida dentro de los poderes generales de los municipios.

De los memoriales recibidos no surge que los municipios se encuentren impedidos de establecer programas dirigidos a la pesca, apoyar villas pesqueras, coordinar con agencias, promover capacitación o fomentar microempresas relacionadas con esta

⁶ DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA DE PUERTO RICO, MEMORIAL EXPLICATIVO P. DEL S. 1228, en las págs. 4-5 (2026).

⁷ FEDERACIÓN DE ALCALDES DE PUERTO RICO, MEMORIAL EXPLICATIVO SOBRE EL P. DEL S. 1228, en la pág. 2 (2026).

⁸ CENTRO DE RECAUDACIÓN DE INGRESOS MUNICIPALES, MEMORIAL EXPLICATIVO SOBRE EL P. DEL S. 1228, en las págs. 2-3 (2026); OFICINA DE SERVICIOS LEGISLATIVOS, *supra*, en la pág. 6; DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA DE PUERTO RICO, *supra*, en la pág. 5.

industria. Por el contrario, aun aquellas entidades que favorecieron la medida reconocen que los municipios ya cuentan con facultades dirigidas al desarrollo económico local. En cambio, la Asociación de Alcaldes expresó directamente que la autoridad ya existe y manifestó su preocupación de que la aprobación de esta medida pudiera provocar que posteriormente se requieran enmiendas adicionales para atender otros sectores.⁹

Por lo que, aun reconociendo la importancia de fortalecer la industria pesquera y las microempresas relacionadas con esta, el P. del S. 1228 no crea una facultad municipal que actualmente no exista. La medida reconoce de manera específica para la industria pesquera poderes generales que el Código Municipal ya le reconoce a los municipios para fomentar su desarrollo económico.

RESUMEN DE COMENTARIOS

A) ASOCIACIÓN DE ALCALDES DE PUERTO RICO

La directora ejecutiva, Verónica Rodríguez Irizarry, **no favorece la aprobación del P. del S. 1228**. La mandataria destacó los fines loables de la pieza legislativa. No obstante, expresó que el propio Código Municipal ya establece las facultades de los municipios y de los alcaldes para desarrollar programas dirigidos a atender proyectos y necesidades específicas. A esos fines, la directora manifestó su preocupación de que, de aprobarse el proyecto, posteriormente sea necesario aprobar legislación adicional para atender otros asuntos relacionados.¹⁰

B) CENTRO DE RECAUDACIÓN DE INGRESOS MUNICIPALES

El director ejecutivo, Sr. Javier García Cintrón, **apoyando la aprobación del P. del S. 1228**. La entidad sostiene que la medida no altera sus deberes y facultades, ni impone nuevas obligaciones. Así mismo, desde la perspectiva institucional la pieza legislativa no representa un menoscabo para los ingresos municipales ni para las funciones recaudatorias. Por lo que, reconoce los beneficios que representa para los municipios con comunidades costeras, villas pesqueras, actividad pesquera comercial, mercados de pescado, actividad gastronómica relacionada con productos del mar o potencial turístico vinculado a la pesca.¹¹

Ante esto, el CRIM considera que la medida es compatible con la autonomía municipal, no afecta sus funciones ni menoscaba los ingresos locales. Por el contrario, sirve como herramienta para impulsar la economía, apoyar a los pescadores, fortalecer microempresas y fomentar la coordinación entre municipios y agencias estatales.¹²

⁹ ASOCIACIÓN DE ALCALDES DE PUERTO RICO, *supra* nota 5, en la pág. 3.

¹⁰ *Id.*

¹¹ CENTRO DE RECAUDACIÓN DE INGRESOS MUNICIPALES, *supra* nota 9, en las págs. 2-3.

¹² *Id.* en la pág. 3.

C) DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA

El secretario del Departamento de Agricultura, Agro. Irving Y. Rodríguez Torres, **endosó la aprobación del P. del S. 1228.** La entidad reconoce el impacto significativo que presenta la medida legislativa dentro del desarrollo económico local y regional de Puerto Rico. Asimismo, reconoce que uno de los principales objetivos de la medida es proveer a los municipios un campo legal que facilite promover y desarrollar iniciativas relacionadas con las microempresas pesqueras, fomentando así programas de apoyo económico, capacitación, incubación empresarial y coordinación interagencial. Rodríguez Torres sostuvo que "los municipios para establecer mecanismo de apoyo compatibles con su realidad territorial podría representar una herramienta adicional para impulsar iniciativas de desarrollo económico local relacionadas con la pesca y las industrias complementarias."¹³

Empero, el Departamento de Agricultura hace constar la importancia en señalar que la implantación efectiva de cualquier política pública adicional que conlleva responsabilidades programáticas, regulatorias, administrativas o de apoyo técnico debe ir acompañada de recursos fiscales, humanos y operacionales necesarios para velar por su debido cumplimiento.¹⁴

D) FEDERACIÓN DE ALCALDES DE PUERTO RICO

El director ejecutivo, Sr. Ángel M. Morales Vázquez, favorece la aprobación del P. del S. 1228. La entidad sostiene que la medida fortalece la autonomía municipal y amplía las herramientas disponibles para que los municipios promuevan el desarrollo económico local conforme a sus realidades geográficas, sociales y productivas. La Federación destaca que la actividad pesquera constituye una importante fuente de empleo y arraigo cultural en los municipios costeros, generando una cadena de valor que incluye procesamiento, empaque, distribución, comercialización, gastronomía y turismo. A su juicio, el proyecto atiende un vacío en el Código Municipal al reconocer expresamente la facultad municipal para fomentar industrias locales compatibles con su realidad territorial, incluyendo la pesca y las microempresas relacionadas, en armonía con los principios de autonomía municipal reconocidos en la Constitución de Puerto Rico y desarrollados por la Ley 107-2020.¹⁵

No obstante, la Federación puntualizó que el desarrollo económico municipal debe fundamentarse principalmente en la capacidad empresarial, la innovación y la inversión privada, por lo que los esfuerzos municipales deben orientarse a facilitar oportunidades y remover obstáculos, evitando que los gobiernos municipales sustituyan la iniciativa privada o distorsionen la competencia mediante subsidios permanentes que generen

¹³ DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA DE PUERTO RICO, *supra* nota 7, en la pág. 5.

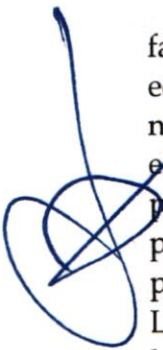
¹⁴ *Id.*

¹⁵ FEDERACIÓN DE ALCALDES DE PUERTO RICO, *supra* nota 8, en las págs. 1-2.

dependencia económica. Asimismo, consideró acertado que la medida preserve las facultades regulatorias estatales vigentes, incluyendo el cumplimiento de normas ambientales y de salud pública.¹⁶

E) OFICINA DE SERVICIOS LEGISLATIVOS

La directora, Lcda. Olga E. López Iglesias, concluyó que **no existe impedimento legal para la aprobación del P. del S. 1228, aunque recomendó que se tomen en consideración varios planteamientos**. La entidad explicó que el proyecto busca enmendar el Artículo 5.025 y añadir un nuevo Artículo 5.025A a la Ley 107-2020, a fin de reconocer expresamente la facultad municipal para fomentar y fortalecer industrias locales compatibles con su realidad territorial, incluyendo la pesca y las microempresas relacionadas, así como disponer para la promoción de programas, mecanismos de apoyo, coordinación interagencial, capacitación y desarrollo económico local vinculados a la actividad pesquera.¹⁷



La OSL destacó que, si bien el Código Municipal ya reconoce a los municipios amplias facultades y el máximo posible de autonomía para su desarrollo urbano, social y económico, la ausencia de una disposición expresa sobre las microempresas pesqueras no limita esa capacidad, pero la inclusión propuesta constituiría un reconocimiento expreso y una salvaguarda para el sector. Asimismo, señaló que los incentivos actuales para el desarrollo económico y turístico municipal se limitan a las instalaciones y proyectos turísticos definidos por ley, lo cual desatiende a las industrias y microempresas pesqueras. La entidad recomendó auscultar a la Oficina de Presupuesto de la Asamblea Legislativa (OPAL) sobre el impacto fiscal de la medida, así como solicitar la opinión de la Federación y la Asociación de Alcaldes de Puerto Rico y del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales.¹⁸

ANÁLISIS DE LOS COMENTARIOS RECIBIDOS

Hay una manera de comprobar si una facultad legal existe de verdad, y es distinta a citar artículos, sino mirar si alguien ya la está usando. Como parte del análisis realizado por esta Comisión, es evidente y sostenemos que los municipios de Puerto Rico no necesitan el P. del S. 1228 para fomentar la pesca y las microempresas relacionadas con esa industria, porque las facultades generales de la Ley 107-2020, según enmendada, conocido como, "Código Municipal de Puerto Rico", ya lo permiten. Esto no solamente se valida solo con los artículos y con la jurisprudencia, todavía es mucho más evidente cuando aprecia lo que varios municipios llevan años haciendo, sin esperar autorización sectorial de nadie.

¹⁶ *Id.* en la pág. 2.

¹⁷ OFICINA DE SERVICIOS LEGISLATIVOS, *supra* nota 6, en las págs. 1-2, 6.

¹⁸ *Id.* en la pág. 6.

Empecemos por algo tan concreto como una ordenanza municipal. El Artículo 1.010(t) del Código faculta a los municipios a crear, mediante ordenanza de su Legislatura Municipal, corporaciones con fines de lucro que promuevan el desarrollo económico local. El Municipio Autónomo de Aguadilla usó esa facultad para crear "Empresas Ciudad de Encantos, Inc.", una empresa municipal constituida por la Ordenanza Núm. 42 del cuatrienio 2020-2021 y ampliada después por la Ordenanza Núm. 50 de 2024-2025, que autorizó modificar su certificado de incorporación ante el Departamento de Estado. El Municipio de Coamo hizo lo mismo un poco más tarde en la Ordenanza Número 4 de la serie 2025-2026 creó "Empresas Municipales de Coamo" y su Junta de Directores, citando ese mismo Artículo 1.010(t) y aclarando, de paso, que esas franquicias municipales quedan exentas de arbitrios y contribuciones cuando el propio municipio las opera. Ninguno de los dos municipios necesitó que la Asamblea Legislativa aprobara antes una ley diciéndoles, sector por sector, qué tipo de negocio podían operar.



El caso del Municipio Autónomo de Carolina es todavía más ilustrativo, porque no tiene nada que ver con la pesca y sin embargo demuestra exactamente el mismo punto. Su Legislatura Municipal aprobó la Ordenanza 16 de la serie 2024-2025 para crear una corporación municipal con fines de lucro dedicada a operar la Orquesta de Conciertos de Carolina, y el fundamento legal que invocó no fue un artículo sobre música ni sobre cultura, sino el Artículo 1.008(p), la misma cláusula general de bienestar económico, social y cultural que este informe cita para argumentar que la pesca ya está cubierta. Si esa cláusula alcanza para que un municipio cree una corporación dedicada a una orquesta sinfónica, es difícil sostener que no alcance para que otro municipio cree una dedicada al fileteo de pescado.

Algo parecido ocurre con los programas de fomento empresarial que no pasan por una corporación separada. El Municipio de Mayagüez opera desde hace tiempo el "Fomento Empresarial Municipal de Mayagüez", una incubadora de negocios que atiende toda actividad económica del municipio, sin distinguir sectores, y que según la propia red de apoyo empresarial de Puerto Rico ofrece capacitación y acompañamiento a quienes buscan levantar un negocio, incluidos los que se dedican a la agricultura y a la pesca en la región oeste. Ese programa es, en la práctica, más amplio que lo que el propio P. del S. 1228 propone crear específicamente para la pesca, y funciona con recursos municipales sin que exista ni haya existido nunca un artículo del Código dedicado a autorizarlo.

Las alianzas regionales cuentan una historia similar. El Municipio Autónomo de Caguas mantiene desde el 2003 una colaboración con INTECO, una corporación privada sin fines de lucro que agrupa a trece municipios de la región centro-oriental para impulsar innovación, formación STEM e incubación empresarial, con la participación conjunta de gobiernos municipales, universidades y empresa privada. De esa alianza nació también una incubadora operada en conjunto entre Caguas e INTECO. Nada de eso necesitó una

ley que autorizara, sector por sector, qué tipo de actividad económica podía cubrir la alianza; bastó el Artículo 1.008(r) del Código, que faculta a los municipios a suscribir convenios con entidades públicas y privadas para el desarrollo de sus iniciativas.

Pero el ejemplo que más directamente toca el tema de este informe es el de Ceiba, porque no habla de negocios en general ni de otro sector, se habla de una villa pesquera. En el 2020, el Municipio de Ceiba firmó con el Departamento de Agricultura un contrato de arrendamiento a quince años para hacerse cargo de la Villa Pesquera Los Machos. Con ese contrato como base, el municipio invirtió fondos propios y fondos federales de FEMA en rehabilitar la instalación después de los huracanes Irma y María, y ayudó a que los pescadores de la zona se organizaran en una entidad, ANSI LLC, para operar la villa bajo su administración. El propio Departamento de Agricultura inauguró esa villa remodelada en septiembre de 2022, con una inversión de poco más de ciento veinticuatro mil dólares, en un acto donde participaron el gobernador y el alcalde de Ceiba. Ese arreglo, posteriormente, derivó en una disputa administrativa sobre quién debe operar la villa, si el municipio o directamente la agrupación de pescadores, conforme a un reglamento del propio Departamento; ese conflicto no es el tema de este informe y no cambia lo que aquí importa. Lo que importa es que el mecanismo, un municipio administrando una villa pesquera mediante convenio con el Departamento de Agricultura, llevaba seis años en operación antes de que se presentara el P. del S. 1228. El apoyo municipal a las villas pesqueras que el nuevo Artículo que se propone como enmienda ya estaba ocurriendo, con el Departamento de Agricultura como contraparte, sin que hiciera falta esa autorización expresa.

Vistos en conjunto, estos ejemplos no dejan mucho espacio para sostener que el proyecto amplía algo. La Federación de Alcaldes de Puerto Rico describe la medida como una que *"amplía las herramientas disponibles"* para los municipios, pero Aguadilla, Coamo y Carolina ya usan esa herramienta, crear vehículos económicos para sectores sin artículo propio, desde antes de que el proyecto existiera. El Departamento de Agricultura afirma en su memorial que *"actualmente no existe una disposición específica que atienda las microempresas pesqueras"*, pero es la misma agencia que, sin esa disposición, lleva desde el 2020 administrando junto al Municipio de Ceiba la clase exacta de infraestructura pesquera que dice que los municipios no pueden atender. Y el Centro de Recaudación de Ingresos Municipales (CRIM) concluye que el proyecto es una *"medida afirmativa de desarrollo económico municipal"* sin ofrecer ningún fundamento legal para esa afirmación; los casos de Aguadilla, Coamo, Carolina, Mayagüez y Caguas son, precisamente, el fundamento que a ese memorial le faltó.

Por tanto, el P. del S. 1228 no es necesario porque las facultades generales del Código Municipal de Puerto Rico ya contemplan lo que la medida propone, ni depende entonces solo de cómo se lean los artículos 1.003, 1.005, 1.007, 1.008(p) y 1.010, ni de cómo los haya

interpretado la jurisprudencia. Depende también de algo más simple de verificar, de que los municipios en Puerto Rico ya están haciendo, hoy, en Aguadilla, en Coamo, en Carolina, en Mayagüez, en Caguas, en Ceiba, entre otros, exactamente lo que el proyecto propone autorizarles a hacer. Lo que el P. del S. 1228 pide reconocer para la pesca, la pesca y varios sectores más, ya lo tienen reconocido en la práctica y los ejemplos son evidentes: desarrollo de parques acuáticos, hoteles, cines, boleras, pistas de patinaje, y más, son parte de lo que concretamente los municipios ya han realizado.

CONCLUSIÓN

Luego del análisis y evaluación del P. del S. 1228 se reconoce la intención expresa de que los municipios en Puerto Rico puedan fomentar la pesca y las microempresas relacionadas con esa industria. Una intención comprensible y hasta necesaria en términos de política pública, considerando que los pueblos costeros del país, buena parte de cuya economía depende de la actividad pesquera, ven en esta una fuente de empleo, tradición y sustento en comunidades que muchas veces han quedado fuera de los programas de desarrollo económico diseñados desde San Juan.¹⁹ En cambio, el problema no está en el propósito, sino en el diagnóstico o mecanismo que sirve de base a la legislación objeto de este informe, porque da por sentado un vacío que, examinado con cuidado, no existe.

La Exposición de Motivos del proyecto menciona que el Capítulo III del Libro V de la Ley 107-2020, según enmendada, conocida como "Código Municipal de Puerto Rico", dedicado a los "Incentivos para el Desarrollo Económico y Turístico Municipal", está limitado exclusivamente al turismo por mandato expreso de su Artículo 5.026, y que no existe un artículo equivalente para la pesca. Esa afirmación es correcta, pero incompleta. El Capítulo III es un capítulo aparte, construido en torno al turismo, con su propio comité de evaluación, sus decretos de incentivos contributivos y la figura del concesionario; no es la fuente principal de las facultades municipales para fomentar el desarrollo económico. Las facultades generales de los municipios para promover el desarrollo económico de su territorio están en otro lugar del Código, en el Libro I, y esas sí alcanzan a la pesca sin que haga falta mencionarla por su nombre.²⁰

Incluso, el Artículo 1.003 del Código Municipal de Puerto Rico establece como política pública dotar a los municipios de "aquellos poderes y facultades necesarias para que puedan asumir su función fundamental a favor del desarrollo social y económico de sus jurisdicciones", esto sin distinguir por sector productivo.²¹ El Artículo 1.005 ordena interpretar liberalmente esos poderes a favor de los municipios y añade un aspecto que suele pasarse por alto: toda lista de facultades municipales en la Ley 107-2020 debe leerse como una lista abierta, no taxativa.²² Además, el Artículo 1.010, donde se consignan las

¹⁹ P. del S. 1228, en las págs. 1-3.

²⁰ 21 LPRA sec. 7782; P. del S. 1228, en la pág. 2.

²¹ 21 LPRA. Sec. 7003.

²² *Id.*, sec. 7005.

"Facultades Generales de los Municipios", dice en su párrafo introductorio que corresponde a cada municipio "ordenar, reglamentar y resolver cuanto sea necesario o conveniente para atender las necesidades locales y para su mayor prosperidad y desarrollo", y entre sus incisos autoriza expresamente a crear empresas y corporaciones municipales con fines de lucro que promuevan el desarrollo económico, así como alianzas público-privadas para cualquier función que el municipio considere pertinente. ²³Nada de eso excluye el fileteo, el empaque, la comercialización directa del pescado o el apoyo a una villa pesquera. Al contrario, se ajusta plenamente a ese lenguaje.

De otra parte, el Artículo 1.008(p) cierra el círculo con una cláusula general que faculta a los municipios a ejercer su poder legislativo y ejecutivo "en todo asunto de naturaleza municipal que redunde en el bienestar de la comunidad y en su desarrollo económico, social y cultural".²⁴ Esa frase no es nueva ni improvisada, es prácticamente idéntica, palabra por palabra, a la que contenía el Artículo 2.001(o) de la antigua Ley de Municipios Autónomos de 1991, y el Tribunal Supremo de Puerto Rico ya tuvo ocasión de interpretarla. En *Comité Pro Permanencia de la Barriada Morales v. Municipio de Caguas*, 2002 TSPR 138, el Tribunal explicó que una ley como la entonces Ley Núm. 81 de 1991, hoy Código Municipal de Puerto Rico, no puede especificar cada situación que un municipio enfrentará con el paso de los años, y que por eso el legislador optó por poderes generales amplios, capaces de cubrir cualquier acción gubernamental municipal que surja.²⁵ Esa misma doctrina de interpretación liberal fue reafirmada en *Gobierno Municipal de Vega Baja v. Administración de Terrenos*, 2001 TSPR 101, y de nuevo en *Consolidated Waste Services, Corp. v. Municipio de Gurabo*, 2019 TSPR 222, ya bajo el actual Código Municipal.²⁶ Si el Tribunal Supremo interpretó esa cláusula de forma amplia para autorizar a un alcalde a cerrar temporariamente unas calles municipales por razones de bienestar comunitario, entonces resulta difícil sostener que la misma cláusula no alcance a cubrir el fomento de una microempresa pesquera, que es precisamente el tipo de actividad económica local que contempla el Artículo 1.008(p).²⁷

En función de lo anterior, los municipios de Puerto Rico ya pueden, hoy, sin necesidad de aprobar la medida propuesta, diseñar programas de capacitación pesquera, apoyar villas pesqueras, fomentar el valor añadido del producto y coordinar con el Departamento de Agricultura, el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales o la Compañía de Turismo para adelantar esos fines.²⁸ Lo pueden hacer mediante ordenanza, mediante convenio bajo el Artículo 1.008(r), o incluso mediante la creación de una empresa municipal bajo el Artículo 1.010(t). Ninguna disposición de la Ley 107-2020, *supra*, excluye a la pesca de esas facultades. La única exclusión real que existe en el texto

²³ *Id.*, sec. 7015.

²⁴ *Id.*, sec. 7013 (p).

²⁵ *Comité Pro Permanencia de la Barriada Morales v. Miranda Marín*, 2002 TSPR 138.

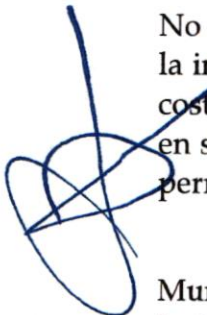
²⁶ *Gobierno Municipal de Vega Baja v. Administración de Terrenos de Puerto Rico*, 154 DPR 628 (2001); *Consolidated Waste Services, Corp. v. Gobierno Municipal de Las Piedras*, 2019 TSPR 222.

²⁷ *Comité Pro Permanencia*, 2002 TSPR 138.

²⁸ 21 LPRA secs. 7013(r), 7015(t).

vigente es la del Artículo 5.026, y esa exclusión aplica solo al régimen de decretos e incentivos contributivos para proyectos turísticos, un mecanismo con muchos más procedimientos, controles y regulaciones que lo que el P. del S. 1228 propone crear para la pesca.²⁹

Aquí conviene detenerse en lo que el P. del S. 1228 realmente propone, porque compararlo con lo que ya existe deja ver su verdadero alcance. El nuevo Artículo 5.025A que propone la medida no crea exenciones contributivas, no crea un comité de evaluación, no crea un mecanismo de decreto. Autoriza a los municipios a "promover, auspiciar, facilitar o desarrollar programas, ordenanzas, alianzas, mecanismos de apoyo" para la pesca,³⁰ en un lenguaje que reproduce, con otras palabras, lo que los incisos (a), (o), (q), (t) y (y) del Artículo 1.010 ya autorizan hoy.³¹ No es una ampliación de poder. Es una repetición, enfocada y más específica, de un poder general que ya existe para los municipios en Puerto Rico.



Sobre la base de todo lo expuesto, la recomendación es no dar paso al P. del S. 1228. No es una conclusión que reste valor al propósito de la medida ni al esfuerzo de quienes la impulsan. Fomentar la pesca como motor de desarrollo económico en los municipios costeros es un objetivo legítimo y compartido. La objeción es de otra naturaleza: radica en si hace falta una ley nueva para lograr algo que el ordenamiento jurídico vigente ya permite, y la respuesta, examinada con el rigor que amerita, es negativa.

Se reitera que la Ley 107-2020, según enmendada, conocida como "Código Municipal de Puerto Rico", no dejó ese espacio abierto por descuido. Lo hizo porque el legislador consignó, desde su Libro I, un sistema de facultades generales pensado precisamente para no tener que enumerar cada actividad económica que un municipio pudiera querer atender con el paso de los años. La jurisprudencia examinada establece, sin ambigüedad, que ningún municipio necesita esperar a que un sector productivo tenga su propio artículo dentro del Código para poder atenderlo. Ni el procedimiento, ni la estructura, ni el rigor de las disposiciones vigentes le imponen a un municipio obstáculo alguno para incorporar la pesca a su estrategia de desarrollo y diversificación económica local. Puede hacerlo mediante ordenanza, mediante alianza con el sector privado, mediante convenio interagencial o mediante la creación de una empresa municipal, y puede hacerlo hoy, sin esperar la aprobación de esta medida.

Añadir un artículo que repita, en otras palabras, lo que el Libro I ya autoriza no amplía esa capacidad ni la protege mejor de lo que ya está protegida; simplemente ocupa un espacio en el Código Municipal de Puerto Rico con una norma declarativa. Asimismo, se reitera que los municipios de Puerto Rico ya cuentan con la autoridad que el proyecto busca reconocerles. Y lo que la industria pesquera necesita no es una ley que declare de

²⁹ *Id.*, sec. 7782.

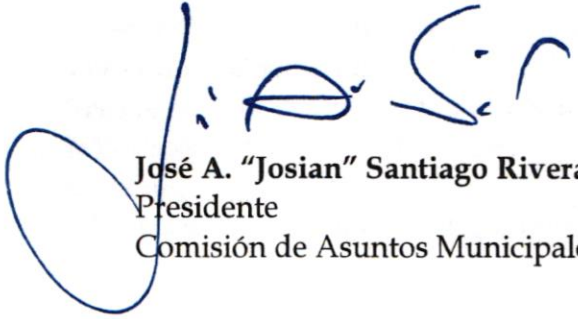
³⁰ P. del S. 1228, en la pág. 6.

³¹ 21 LPRA sec. 7015(a), (o), (q), (t), (y).

nuevo un poder que ya existe, sino que los municipios, con la facultad que ya tienen, decidan ejercerla.

POR TODO LO ANTES EXPUESTO, la Comisión de Asuntos Municipales. recomienda no aprobar el P. del S. 1228.

RESPETUOSAMENTE SOMETIDO.

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Josian', is written over the printed name. To the left of the signature is a large, loopy circular mark, also in blue ink.

José A. "Josian" Santiago Rivera
Presidente
Comisión de Asuntos Municipales